

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

Acta N° 21

El 23 de octubre de 2009, siendo las 8:15, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz, con la presencia de Amalia Gómez, Luis Morcillo Suárez, Liliana Bina, Laura Colladón, Cristina Frenquelli, Gabriel Cardo, Hugo Toufar, Carlos Lange, Julio Bustos, Gustavo Bolognani, José Luis Rigazio y Roberto Semenciw de la Comisión Plenaria Honoraria; Carlos Bartmus, director de Planeamiento del Municipio; y María Elena Foglia, Raquel Merlino y Alberto Verdinelli de la Unidad Técnica. (Ausencia justificada de Mónica Martínez).

Se da lectura al orden del día y a la correspondencia ingresada. Se pone en consideración una nota presentada por el señor Carlos Alberto Delanian respecto a un proyecto de iniciativa privada para remodelar la Estación Terminal de Ómnibus de Villa Carlos Paz, presentada al Municipio por el *Grupo Voguen S.A.*, en la que solicita ser recibido por el CPUA para tratar dicho proyecto.

Luis Morcillo Suárez comenta que el proyecto no fue ingresado por Secretaría Legislativa, que en todo caso puede llegar a estar presentado en mesa de entrada de la Municipalidad, pero no tiene conocimiento de ello. Ante esto, decidieron que quien debe recibirlos es el Consejo de Representantes o el Municipio, ya que el proyecto no ingresó formalmente al Consejo de Planificación Urbano Ambiental. Se resuelve responder la nota diciendo que debe dirigirse al organismo pertinente y que el CPUA ya terminó los pliegos de licitación que serán enviados al Concejo de Representantes, por lo que la empresa podrá presentar su propuesta cuando el Municipio llame a licitación.

Luego se da lectura a los dictámenes y notas de elevación sobre el llamado a licitación de la Estación Terminal de Ómnibus y la modificación de la Ordenanza 4021, artículo 2: De los fraccionamientos. Los presentes acuerdan con los escritos y firman las cuatro notas que serán ingresadas en el transcurso de la semana en el Concejo de Representantes.

Respecto a la ordenanza 4021, Roberto Semenciw opina que para los estudios de impacto ambiental debería haber una persona idónea en el Municipio, encargada de evaluar las resoluciones de la Secretaría de Ambiente de la Provincia. Carlos Bartmus dice que actualmente en la Dirección de Planeamiento no cuentan con una persona dedicada a este tema.

Gabriel Cardo pregunta qué grado de vinculación tiene el dictamen sobre la Terminal, teniendo en cuenta que el Intendente Felpeto expresó no estar de acuerdo con el desdoblamiento de la Terminal, a lo que les responden que los dictámenes del CPUA no son vinculantes, sólo es un órgano consultivo.

Liliana Bina lee las correcciones que marcó en el pliego de licitación general, y los pliegos particulares de servicio y técnico; se discuten las distintas observaciones entre los presentes, para luego modificar el documento que se presentará al Concejo de Representantes. Todos acuerdan con lo apuntado y se entrega una copia de los pliegos, con las correcciones marcadas para su modificación. Quedando por revisar el llamado a Iniciativa Privada.

Pasa a tratarse el segundo tema del orden del día, la ordenanza 4021, artículo 7 sobre cercos y verjas, y las actas que les labraron a varios vecinos de distintos barrios de la ciudad. José Luis Rigazio comienza exponiendo el tema y comentando su caso particular. Manifiesta que la situación de facto ha superado ampliamente la norma, por lo tanto considera que es necesario que el CPUA tome conocimiento de la situación. Ante la multa en su propiedad, él realizó una exposición con una fundamentación jurídica, y dice que al único al que le respondieron la nota es a él y que dejaron en suspenso la multa por infracción hasta tanto se expida el CPUA. Pero a las demás personas les negaron cualquier tipo de defensa, les aplicaron multas y obligaron a tirar abajo las estructuras en infracción. Rigazio comenta que presentó más de 40 fotos con casos de viviendas que se encuentran en infracción, entre ellas la casa del Intendente, a la cual no le hicieron multa.

José Luis Rigazio cuenta que se estuvo reuniendo con los vecinos que tuvieron el mismo problema. Le pidieron al Concejo de Representantes para que tome cartas en el asunto. Según Rigazio, el 70 por ciento de la población tiene sus verjas en infracción, pero la mayoría tiene planos aprobados. También consideró la posibilidad de iniciar acciones legales porque se está invadiendo su privacidad y seguridad.

Cristina Frenquelli expresó que la 4021 es una ordenanza básica para darle el perfil a la ciudad. Cree que desde el CPUA deben tomar una decisión, si quieren barrios residenciales con paredones de dos metros o una urbanización atractiva como la que tenemos, respetando los cuatro metros de retiro y los cercos como establece la ordenanza.

Liliana Bina opina que se debe tener en cuenta las características del lote y cada caso en particular para no excederse ni invadir la vía pública. Las viviendas que tienen poco terreno y están en zonas muy transitadas o en el centro, deben tener una reglamentación acorde.

Rigazio quiere que se busque entre todos los interesados una norma que equilibre los derechos adquiridos con las necesidades de las personas y la planificación a futuro. Manifiesta que con el aumento de la inseguridad, muchas personas optaron por colocar cercos más altos, rejas, cercos verdes y otras medidas a modo de protección. También se plantea que deben tener en cuenta el derecho a la intimidad.

El arquitecto Toufar propone que el Concejo de Representantes le pida al Tribunal de Faltas que frene las multas hasta tanto el CPUA resuelva el tema de los cercos y verjas junto a las demás modificaciones del Código de Edificación. En este sentido, Rigazio propone pedir al Concejo de Representantes que le diga al Ejecutivo que haga un status quo con las multas hasta que esto se resuelva.

La arquitecta Bina plantea la posibilidad de tener en cuenta situaciones excepcionales, contemplando ciertos casos y zonas con mucho impacto de tránsito vehicular o ruidos molestos. Propuso que la norma exponga detalladamente en qué casos se hará un excepción de carácter precario, que pueda ser revisada a futuro. En este sentido, Luis Morcillo Suárez expresó que no se puede legalizar la excepción.

Por su parte, José Luis Rigazio opina que existe una voracidad fiscal, por lo tanto, desde el municipio se colocan multas con un único fin recaudatorio.

Roberto Semenciw propuso normalizar este tema por zonas o corredores, según el tránsito y teniendo en cuenta el perfil de ciudad turística. Carlos Bartmus comentó que hay casos que no entran dentro de la norma, por ejemplo por tratarse de expresiones artísticas.

Rigazio pide que la Unidad Técnica confeccione en base a la Ordenanza existente, un borrador con los requerimientos debatidos para luego redactar la normativa. Alberto Verdinelli le aclaró que eso llevaría dos o tres semanas de trabajo para poder analizar bien los antecedentes.

Amalia Gómez propone evaluar el tema de los cercos y verjas junto con la zonificación de la ciudad. Les comenta a los presentes que se vencen los plazos para definir las unidades de vivienda por lote, las alturas y el FOS, y considera la posibilidad de pedir una prórroga al Concejo de Representantes, les pregunta cuánto tiempo consideran pertinente.

Liliana Bina expresa que para ello, el Concejo de Representantes deberá primero definir el tema del ejido municipal, ya que eso los está frenando. Cree que hay que pedirles que presenten una nota en la legislatura y vuelvan a ir a Córdoba. Se resuelve enviar una nota al Concejo de Representantes pidiendo por ambos temas.

La presidenta les informa a los presentes que se insistió nuevamente por teléfono con el pedido de audiencia con el Intendente, pero que todavía no han tenido respuesta alguna. Asimismo les comenta que llamó por teléfono al señor Nicollier del Complejo Aerosilla, preguntando si había alguna novedad sobre su proyecto. Con respeto a este último tema, se resuelve confeccionar una nota para presentarle al empresario con los requerimientos a cumplir.

Liliana Bina insistió con hacer una concertación con Aerosilla y empezar a expropiar las laderas, especialmente en zonas que estén en riesgo de urbanizarse. En este sentido le pidió a Carlos Bartmus los planos catastrales para poder definir los límites de la AP1.

El arquitecto Roberto Semenciw propuso para la próxima reunión comenzar con el tema de la zonificación de la ciudad, y dedicarle al menos media hora por día para ir avanzando.

Siendo las 10:30 se da por finalizada la reunión.